



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SHA Solo, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro Nomor 21 Surakarta, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bosman, S.Si, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di BTN Kendari Permai, Blok C3 Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/L-04/SKK-P.Pdt.U/BLF/IV.2025 tanggal 29 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Darwis, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono - Lingkar Pasar Baru, Lorong Garsagose Nomor 18 RT034 RW007, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Rahmatullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada firma Hukum Syarif Rahmatullah & Rekan beralamat di BTN Margahayu Regency Kambu Blok H.3 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2025, sebagai **Tergugat I**;

Asri Susanto, bertempat tinggal di RT000 RW000, Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa, berkedudukan di Jalan MT. Haryono - Lingkar Pasar Baru, Lorong Garsagose Nomor 18 RT034 RW007, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Hidayat Yusuf dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Rahmatullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada firma Hukum Syarif Rahmatullah & Rekan beralamat di BTN Margahayu Regency Kambu Blok H.3 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2025, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 4 hal., Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi, tanggal 4 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, namun tidak dihadiri Tergugat II maupun kuasanya yang sah;

Menimbang kemudian pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan suatu permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan jika pencabutan dilakukan karena masih perlu menyempurnakan gugatan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jinawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 hal., Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam register perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh kami Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Wa Ode Sangia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

PaniteraPengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 3 dari 4 hal., Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	44.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
Biaya PNBP pencabutan gugatan	Rp.	10.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).